คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๗๗-๖๘๑/๒๕๖๙

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ต จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕,๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **ข้อตกลงการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ มีนโยบายมาจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างที่จะเปลี่ยนรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลสำหรับการขนส่งสายสั้นทั้งหมดเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG ต่อมาจำเลยยกเลิกรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เงื่อนไขการจ่ายเงินแรงจูงใจดังกล่าวย่อมหมดไป กรณีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างหรือเงินจูงใจพิเศษซึ่งมีที่มาจากการนำรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG มาใช้ในการขนส่งอีก**

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัท ต จำกัด ต่อมาจำเลยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม และจ่ายเงินที่จำเลยยกเลิกคืนให้แก่โจทก์ทั้งห้าพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการขนส่งทางบกโดยขนส่งรถยนต์ที่ผลิตใหม่จากบริษัทไปยังตัวแทนจำหน่ายและท่าเรือสำหรับการส่งออก รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งมีหลายชนิด จำเลยมีสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ โจทก์ทั้งห้าเป็นลูกจ้างจำเลยและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โจทก์ทั้งห้าทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถ มีวันเข้าทำงาน เงินเดือน ค่าอาหาร ค่าขับรถต่อเที่ยวและเงินอื่น จำเลยกับสหภาพแรงงาน มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง บริษัทตกลงจ่ายเงินพิเศษ สำหรับการเดินทางส่งมอบรถยนต์ใหม่ประเภทรถบรรทุก ๔ โหลด จำนวน ๖๐ บาทต่อเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งอัตราดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงการบรรทุกรถรับกลับ แต่ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยยกเลิกการจ่ายเงินอื่น ๆ แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ได้ตกลงจ่ายเงินพิเศษสำหรับการเดินทางส่งมอบรถยนต์ใหม่สอดคล้องกับเงินแรงจูงใจพิเศษที่จำเลยมีบันทึกภายใน ทั้งข้อความในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงรถประเภท ๗ โหลด แต่จำเลยก็ยังคงจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษให้พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG ซึ่งหากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดังกล่าว

ไม่มีที่มาจากการจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษให้พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ จำเลยก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG ประเภท ๗ โหลด และ ๘ โหลด ด้วย ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำเลยมีบันทึกภายในปรับเงินจูงใจพิเศษของรถประเภท ๔ โหลด จาก ๖๐ บาท เป็น ๑๐๐ บาท ตามบันทึกภายใน ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยปรับเงินจูงใจพิเศษซึ่งรวมเข้าไว้ในค่าเบี้ยเลี้ยง แม้จะถูกระบุไว้ว่าเป็นเงินอื่น ๆ ตามใบส่งงาน/แบบฟอร์มการเบิกค่าขับรถ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการสรุปยอดเงินเบี้ยเลี้ยง ประกอบกับเมื่อพิจารณาสรุปยอดเงินพบว่าในปี ๒๕๕๒ ที่จำเลยยังไม่ได้นำรถเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG มาใช้ ไม่มีการระบุจ่ายเงินพิเศษ CNG ต่อมาปี ๒๕๕๓ มีการระบุในรายการสรุปยอดเงินเบี้ยเลี้ยงว่า ค่าทดลองวิ่ง CNG และได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือเงินแรงจูงใจพิเศษตามจำนวนเที่ยว ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเงินตอบแทนจากค่าทดลองวิ่ง CNG เป็นค่า CNG มาโดยตลอด ทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับประกาศของจำเลย เรื่อง เบี้ยเลี้ยงค่าขับ สำหรับรถดีเซลชั่วคราว จำเลยกำหนดเบี้ยเลี้ยงค่าขับโดยให้มีผลบังคับใช้เป็นช่วง ๆ โดยมีการขยายระยะเวลาบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เบี้ยเลี้ยงค่าขับ สำหรับรถดีเซลชั่วคราว หากค่าเบี้ยเลี้ยงค่าขับเป็นเงินที่พนักงานขับรถต้องได้รับจากการขับรถบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลตามปกติ ย่อมไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้และมีการต่อระยะเวลาการใช้เรื่อยมา ทำให้เชื่อว่าพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลที่วิ่งงานในเส้นทางสายสั้นได้รับประโยชน์ในค่าแรงจูงใจพิเศษเช่นเดียวกับพนักงานขับรถบรรทุกที่ให้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขในประกาศดังกล่าว สอดคล้องกับที่ทนายจำเลยแถลงเพิ่มเติมต่อศาลว่า ช่วงปี ๒๕๖๒ จำเลยมีการนำรถความยาว ๒๕ เมตร ซึ่งใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลมาใช้ขนส่งก็ยังคงให้ประโยชน์แก่พนักงานขับรถคันดังกล่าวถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขับรถ CNG เนื่องจากจำเลยเห็นว่า พนักงานที่ขับรถคันดังกล่าวไม่สามารถไปขับรถ CNG ได้ จึงให้เงินเพิ่มพิเศษเช่นกัน จึงน่าเชื่อว่าการจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษแม้ว่าจะระบุเป็นเงินอื่น ๆ เงินพิเศษ. หรือรวมไว้ในเบี้ยเลี้ยงคนขับ ก็มีที่มาจากการจ่ายเงินพิเศษสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เมื่อพิจารณาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานก็ไม่พบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อีกพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าข้อตกลงการจ่ายเงินอื่น ๆ หรือรวมเงินดังกล่าวไว้ในค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ มีแนวคิดมาจากจำเลยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลสำหรับการขนส่งสายสั้นทั้งหมดเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG โดยจำเลยจะจ่ายเงินแรงจูงใจให้แก่คนขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเงื่อนไขการทำงานสำหรับการขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG ต่อมาเมื่อจำเลยยกเลิกรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เงื่อนไขการจ่ายเงินแรงจูงใจดังกล่าวย่อมหมดไป กรณีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือเงินจูงใจพิเศษซึ่งมีที่มาจากการนำรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG มาใช้ในการขนส่งอีก ส่วนข้ออ้างอื่นของโจทก์ทั้งห้าและจำเลยไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง

ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าเมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่จำเลยทำไว้กับสหภาพแรงงานที่จ่ายค่าเที่ยวของรถที่ไม่เป็นคุณกับโจทก์ทั้งห้า โดยที่โจทก์ทั้งห้าไม่ยินยอมและสิทธิประโยชน์ของโจทก์ทั้งห้าที่ได้รับนั้นไม่เท่าเดิม ดังนั้น เมื่อจำเลยยกเลิกการจ่ายเงินค่าเที่ยวให้แก่โจทก์ทั้งห้าจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้ทำสัญญาต่อกันไว้ ถือเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยให้การต่อสู้ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีที่มาจากการจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษ ซึ่งจำเลยประสงค์จะจ่ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น โดยไม่ได้จ่ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วย ซึ่งศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ววินิจฉัยว่า ข้อตกลงการจ่ายเงินอื่น ๆ หรือเงินตอบแทนพิเศษสำหรับรถ ๓ โหลด และรถ ๔ โหลด จ่ายเงินอื่น ๆ หรือเงินตอบแทนพิเศษ สำหรับรถ ๗ โหลดและรถ ๘ โหลด หรือรวมเงินดังกล่าวไว้ในค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ มีแนวคิดมาจากจำเลยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลสำหรับการขนส่งสายสั้นทั้งหมดเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG โดยจำเลยจะจ่ายเงินแรงจูงใจให้แก่คนขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเงื่อนไขการทำงานสำหรับการขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG ต่อมาเมื่อจำเลยยกเลิกรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เงื่อนไขการจ่ายเงินแรงจูงใจดังกล่าวย่อมหมดไป กรณีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างหรือเงินจูงใจพิเศษซึ่งมีที่มาจากการนำรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG มาใช้ในการขนส่งอีก ดังนั้น ก่อนที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวของโจทก์ทั้งห้าจะต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวมีที่มาจากการจ่ายเงินแรงจูงใจพิเศษให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สหรือ CNG โดยไม่ได้จ่ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วยหรือไม่ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยแล้วว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินพิเศษตามที่โจทก์ทั้งห้าฟ้องมีแนวคิดมาจากจำเลยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลสำหรับการขนส่งสายสั้นทั้งหมดเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG โดยจำเลยจะจ่ายเงินแรงจูงใจให้แก่คนขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเงื่อนไขการทำงานสำหรับการขับรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG เท่านั้นไม่เกี่ยวกับพนักงานขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลด้วย แม้จำเลยมีประกาศและบังคับใช้เงื่อนไขการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ลูกจ้างจำเลยที่ขับรถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG มาเป็นเวลานานแต่เมื่อจำเลยยกเลิกรถที่มีเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส CNG กลับมาใช้รถบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลทั้งหมดเงื่อนไขการจ่ายเงินแรงจูงใจดังกล่าวย่อมหมดไป กรณีจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ทั้งห้าตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ นั้น อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้าดังกล่าวล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้า

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา